رقم العقد: 1

رقم البند: 11 - الجبسيات

عـــقـــد مـــقـــاولـــة

إنه في يوم — الموافق — م

الطرف الأول (المالك): الشركة العقارية الحديثة للاستثمارات والمقاولات، يمثلها الأخ / اكرم المنصري، يحمل بطاقة رقم: (089786767)، وتلفون رقم: 779808089.

الطرف الثاني (المقاول): يمثلها الأخ / محمد علي عبده وهبان، يحمل بطاقة رقم: (—)، وتلفون رقم: —.

بعد إقرار الطرفين بأهليتهما للتعاقد ومعاينة موقع العمل، تم الاتفاق على الآتي:

مادة (1) موضوع العقد:

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال عقد على مراحل طبقاً لجدول الكميات والمخططات المعتمدة، وذلك في مشروع بنك عدن الأول الاسلامي - كريتر - محافظة الجمهورية اليمنية - عدن - صيرة.

مادة (2) التزامات الطرف الثاني:

بند (2.1): يلتزم الطرف الثاني بتوفير عمالة فنية ماهرة وذات كفاءة في تنفيذ العمل.

بند (2.2): يُعد الطرف الثاني مسؤولاً عن جميع المواد التي يستلمها من الطرف الأول، وعليه إعادة بقايا المواد التي لم يتم استخدامها أو التي تم استخدام جزء منها، كما يلتزم بتوفير جميع الآلات والأدوات المتطلبة لتنفيذ العمل.

بند (2.3): يتحمل الطرف الثاني قيمة المواد المهدرة أو الضائعة أو المتلاعب بها.

بند (2.4): يلتزم الطرف الثاني بالعمل باستمرار وبدون انقطاع أو تعطيل، وألا يكون سبباً في أي تأخير.

بند (2.5): على الطرف الثاني إبداء أية ملاحظات قبل البدء بالتنفيذ، وعليه إخطار الطرف الأول في الوقت المناسب عن أية أخطاء أو سهو يكتشفه، ولا يحق له إجراء أي تغيير أو تعديل من تلقاء نفسه دون تصريح كتابي من الطرف الأول. كما يحق للطرف الأول سحب العمل جزئياً أو كلياً من الطرف الثاني في حال عدم توافق قدرته مع حجم ونوعية العمل، ويكون نطاق العمل بحدود ما يتم تكليف الطرف الثاني به.

بند (2.6): للطرف الأول الحق في إعطاء جزء من الأعمال لمقاول آخر إذا تبين أن الطرف الثاني غير قادر على تنفيذ العمل كاملاً أو تكرر التقصير أو التعطيل، دون أي اعتراض من الطرف الثاني.

بند (2.7): يحق للطرف الأول أو من يمثله التوجيه بإزالة أي جزء من العمل تم تنفيذه بصورة مخالفة للمخططات أو المواصفات أو أصول العمل، ويتحمل الطرف الثاني جميع تكاليف الإزالة وتنفيذ الجزء المخالف على حسابه مهما بلغت التكاليف. أما إذا كانت الإزالة أو التغيير قد تمت بعد تنفيذ العمل حسب المخططات أو بأمر كتابي من الطرف الأول أو من يمثله، فيتم احتساب مقابل ذلك التعديل للطرف الثاني.

بند (2.8): لا يجوز للطرف الثاني أن يعهد إلى مقاول من الباطن بتنفيذ الأعمال، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.

بند (2.9): في حال حدوث أي ظرف يؤدي إلى توقف العمل في المشروع لفترة غير محددة، يتم إشعار الطرف الثاني بالتوقف حتى إشعار آخر من الطرف الأول، ولا يتحمل الطرف الثاني أية التزامات أو غرامات خلال مدة التوقف، ويتم محاسبته حسب نسبة الإنجاز للأعمال المنفذة فعلياً على أرض الواقع.

بند (2.10): في حال وجود أعمال إضافية متعلقة ببند معين، لا يتم اعتمادها إلا بمحضر رسمي موقع عليه مسؤول المشروع ويعتمده مدير الشركة، ويكون اتفاق أسعارها وفق الأسعار الأساسية للعقد.

بند (2.11): يتحمل الطرف الثاني مسؤولية أي مشاكل تنتج عنه أو عن عماله، مع مراعاة ظروف موقع العمل.

بند (2.12): يلتزم الطرف الثاني بتوفير متطلبات التأمينات والأمن والسلامة داخل الموقع للعمالة (ملابس العمل + الخوذة + الحذاء ....).

مادة (3) القيمة وطريقة الدفع:

إجمالي قيمة العقد (13600.00) YER. يتم صرف 35% كدفعة مقدمة، و15% ضمان جودة يستحق بعد شهر من الاستلام النهائي.

مادة (4) التزامات الطرف الأول:

بند (4.1): يقوم الطرف الأول باعتماد وتوريد كافة المواد الأساسية.

بند (4.2): يلتزم الطرف الأول بمسؤولية الحماية والحراسة لمعدات وأدوات الطرف الثاني كاملاً داخل الموقع.

بند (4.3): يلتزم الطرف الأول بتوفير الكهرباء بشكل متواصل إلى كافة مواقع الأعمال طوال فترة التنفيذ.

مادة (5) أحكام عامة:

بند (5.1): أحكام هذا العقد ملزمة للطرفين، ولا يجوز تعديل هذا العقد إلا باتفاق الطرفين أعلاه والموافقة الخطية على ذلك.

بند (5.2): لا تعتبر الأعمال منتهية إلا بعد استلامها من قبل المهندس المشرف ومن قبل الطرف الأول.

بند (5.3): يلتزم الطرف الثاني وعماله بتوجهات الطرف الأول ومن يمثله كتابع له.

بند (5.4): في حال حدوث خلاف على بنود العقد يُحل بصورة ودية أو عن طريق التحكيم أو اللجوء للقضاء بموجب القوانين اليمنية.

بند (5.5): يُعد العرض وجدول الكميات والمواصفات المرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

جدول البنود

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1	عمل جبس بورد شامل المواد	م2	200	68	13600

توقيع الطرف الأول

اكرم المنصر

التوقيع: .....

الختم/البصمة: .....

توقيع الطرف الثاني

محمد علي عبده وهبان

التوقيع: .....

الختم/البصمة: .....